

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1687/2531

นางนาง อุดมพล

โจทก์

นายเครื่อง ผาจันทร์ ยอ กับพวก

จำเลย

นางนาง อุดมพล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า คดีนี้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 แกล้งไม่คัดค้าน (อันดับ 97,95)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83 ให้จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 6 เดือน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 64)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 66)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83)ศาลชั้นต้นจึงให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกา และส่งสำนวนพร้อมคำสั่งคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อโจทก์ถอนฟ้องสิทธินำคดี
อาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)
ให้จำหน่ายคดี

พิจารณาแล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อโจทก์ถอนฟ้องสิทธินำคดี
อาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)
ให้จำหน่ายคดี

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>